Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025404363192 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 11.04.2025 за ГРН 2255401943916

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Утверждён решением общего собрания членов
садоводческого некоммерческого товарищества «Огонёк»
(Протокол общего собрания № 1/2025 от 09.03.2025)

УСТАВ

Садоводческого некоммерческого товарищества

«Огонек»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Садоводческое некоммерческое товарищество «Огонек» (ОГРН 1025404363192, ИНН 5433109832), именуемое в дальнейшем «Товарищество», зарегистрированное Территориальной администрацией Новосибирского района Новосибирской области 10 ноября 1992 г., регистрационный номер 828, присвоенный до 1 июля 2002 г., действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.2017 г. № 2I7-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту «Федеральный закон»), другими законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области.

2. Организационно-правовая форма Товарищества - товарищество собственников недвижимости.

3. Полное наименование Товарищества: **Садоводческое некоммерческое товарищество «Огонек».**

4. Сокращенное наименование Товарищества: **СНТ «Огонек».**

5. Местонахождение Товарищества: **Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, с.п. Мичуринский сельсовет.**

6. Товарищество имеет сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: **www.snt-ogoneh.ru.**

7. Товарищество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

8. Товарищество имеет самостоятельный баланс, приходно-расходную смету, печать со своим полным наименованием на русском языке.

9. Товарищество вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации, иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

10. Количество членов Товарищества не может быть менее семи.

11. Устав Товарищества, утверждённый общим собранием членов Товарищества, является основным нормативным документом Товарищества, на основании которого действует Товарищество. Требования устава Товарищества обязательны для исполнения всеми членами Товарищества, Товариществом как юридическим лицом, а также лицами, ведущими садоводство и (или) огородничество на участках, расположенных в границах Товарищества, без участия в Товариществе — в части, предусмотренной действующим законодательством.

12. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Товарищество не отвечает по обязательствам членов Товарищества, а члены Товарищества не отвечают по обязательствам Товарищества.

13. Товарищество не несет ответственности за порчу, гибель имущества членов Товарищества, произошедшие в результате действий третьих лиц.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

2.1. Товарищество создано и вправе осуществлять свою деятельность для совместного владения, пользования и в установленных Федеральным законом пределах распоряжения гражданами имуществом общего пользования, находящимся в их общей долевой собственности или в общем пользовании, а также для следующих целей:

- создание благоприятных условии для ведения гражданами садоводства (обеспечение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, благоустройства и охраны территории Товарищества, обеспечение пожарной безопасности территории Товарищества и иные условия);

- содействие гражданам в освоении земельных участков в границах территории Товарищества;

- содействие членам Товарищества во взаимодействии между собой и с третьими лицами, в том числе с органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также защита их прав и законных интересов.

2.2. Для достижения своих целей Товарищество осуществляет в установленном законом порядке следующие виды деятельности:

- планировка и благоустройство территории Товарищества в соответствии с утвержденным проектом и в границах землеотвода;
- строительство коммуникаций, объектов инженерной инфраструктуры, противопожарной безопасности, дорог, других строений и сооружений общего пользования;
- уничтожение сорняков и вредителей растений;
- недопущение загрязнения территории, отведенной Товариществу, прилегающей территории, рек и водоемов, порчи леса, сбросов отходов в водоемы, леса и кюветы;
- распространяет знания по методам выращивания сельскохозяйственной продукции.

Для достижения своих целей члены Товарищества осуществляют в установленном законом порядке следующие виды деятельности:

- производство для личного потребления овощей, фруктов, ягод, цветов, лекарственных и декоративных растений;
- возведение домиков, бань, парников, хозяйственных построек для содержания разрешённых законом животных и домашней птицы, хранения хозяйственного инвентаря.

2.3. Товарищество в пределах компетенции своих органов вправе:

- осуществлять действия, необходимые для достижения целей и задач, предусмотренных настоящим уставом;
- определять смету доходов и расходов на год, в том числе необходимые расходы на содержание и ремонт имущества общего пользования, а также расходы на другие, установленные законом и настоящим уставом цели;
- устанавливать на основе принятой приходно-расходной сметы Товарищества на соответствующий финансовый период размеры платежей и взносов для каждого собственника или владельца земельного участка;
- выполнять работы и оказывать услуги в пользу членов Товарищества и лиц, ведущих садоводство без участия в нем;
- передавать по договорам денежные средства лицам, выполняющим для Товарищества работы и предоставляющим Товариществу услуги;
- приобретать и отчуждать, а также иным образом распоряжаться имуществом, принадлежащим Товариществу на праве собственности в порядке, установленном законом, настоящим уставом и решениями Общего собрания членов Товарищества.
- в случае неисполнения собственниками и владельцами земельных участков своих обязанностей по участию в общих расходах, Товарищество в судебном порядке вправе потребовать принудительного взыскания соответствующих взносов и платежей;
- выступать от своего имени истцом и ответчиком в суде;
- осуществлять иные не противоречащие законодательству РФ правомочия.

2.4. Товарищество имеет следующие обязанности:

- отвечать по своим обязательствам своим имуществом;
- осуществлять управление имуществом общего пользования Товарищества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и уставом;
- обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние имущества общего пользования Товарищества;
- обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников и законных владельцев земельных участков при установлении условий и порядка использования имущества общего пользования Товарищества;
- выполнять в порядке, предусмотренном действующим законодательством, обязательства по договорам, заключенным от имени Товарищества;
- вести реестр членов Товарищества.
- предоставлять членам Товарищества и лицам, ведущим садоводство без участия в Товариществе, по их требованию, документы и информацию в порядке, предусмотренном разделом Федеральным законом и уставом.

3. ЧЛЕНСТВО В ТОВАРИЩЕСТВЕ. ВЕДЕНИЕ САДОВОДСТВА БЕЗ УЧАСТИЯ В ТОВАРИЩЕСТВЕ

3.1. Членами Товарищества могут быть физические лица, достигшие возраста 18

(восемнадцати) лет, которые являются собственниками или, в случаях, установленных частью 11 статьи 12 Федерального закона, правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории Товарищества.

3.2. Учредители Товарищества считаются принятыми в члены Товарищества с момента его государственной регистрации.

3.3. Прием в члены Товарищества осуществляется на основании заявления правообладателя садового или огородного земельного участка, расположенного в границах территории садоводства или огородничества, которое подается в правление Товарищества лично либо посредством почтового отправления (заказным письмом) для его последующего рассмотрения правлением Товарищества.

3.4. Правообладатель садового земельного участка до подачи заявления о вступлении в члены Товарищества вправе ознакомиться с его уставом.

3.5. В заявлении о приёме в члены Товарищества, указываются:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;

2) адрес места жительства заявителя;

3) почтовый адрес, по которому заявителем могут быть получены почтовые сообщения, за исключением случаев, если такие сообщения могут быть получены по адресу места жительства;

4) адрес электронной почты, по которому заявителем могут быть получены электронные сообщения (при наличии);

4.1) номер телефона для связи с заявителем, по которому в том числе может быть направлено сообщение, включая короткое текстовое сообщение;

5) согласие заявителя на соблюдение требований устава Товарищества.

К заявлению прилагаются копии документов о правах на садовый земельный участок, расположенный в границах территории Товарищества.

3.6. Рассмотрение правлением Товарищества заявления о приёме в члены Товарищества, осуществляется в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня подачи такого заявления.

3.7. Днем приема в члены Товарищества лица, подавшего заявление, является день принятия соответствующего решения правлением Товарищества.

3.8. Каждому члену Товарищества в течение трех месяцев со дня приема в члены Товарищества председателем Товарищества выдается членская книжка, в которую вносятся сведения о таком лице, принадлежащем ему земельном участке, уплаченных членских и целевых взносах и другие сведения, предусмотренные уставом и решениями Общего собрания членов Товарищества.

3.9. В случае, если садовый земельный участок принадлежит на праве общей собственности двум и более владельцам, членом Товарищества может быть только один из них. В указанном случае, в члены Товарищества принимается тот собственник участка, от которого заявление о приёме в члены Товарищества поступило раньше.

3.10. Членство в Товариществе может быть прекращено добровольно или принудительно, а также в связи с прекращением у члена Товарищества прав на принадлежащий ему садовый земельный участок либо в связи со смертью члена Товарищества.

3.11. Добровольное прекращение членства в Товариществе осуществляется путем выхода из Товарищества.

3.12. Членство в Товариществе в связи с выходом из Товарищества прекращается со дня подачи членом Товарищества соответствующего заявления в правление Товарищества. При этом принятия решения органами Товарищества о прекращении членства в Товариществе не требуется.

3.13. Членство в Товариществе прекращается принудительно решением общего собрания членов Товарищества со дня принятия такого решения или с иной даты, определенной данным решением, в связи с неуплатой взносов в течение более двух месяцев с момента возникновения этой обязанности.

3.14. Председатель Товарищества не позднее чем за месяц до дня проведения общего собрания членов Товарищества, на котором планируется рассмотреть вопрос об исключении члена Товарищества, направляет данному члену Товарищества предупреждение о недопустимости неисполнения обязанности по уплате взносов, содержащее рекомендации по устранению нарушения исполнения этой обязанности, заказным письмом с уведомлением о вручении по указанным в реестре членов Товарищества адресу места жительства и адресу электронной почты (при наличии), по которому данным членом Товарищества могут быть получены электронные сообщения.

3.15. Член Товарищества должен быть проинформирован о дате, времени и месте проведения общего собрания членов Товарищества, на котором должен быть рассмотрен вопрос об исключении его из числа членов Товарищества. В случае исключения члена Товарищества в порядке, установленном пунктами 3.13 и 3.14 устава, в течение десяти дней с момента вынесения решения по указанным в реестре членов Товарищества адресу места жительства и адресу электронной почты (при наличии), по которому данным членом Товарищества могут быть получены электронные сообщения, направляется копия такого решения, а также уведомление, в котором указываются:

1) дата проведения общего собрания членов Товарищества, на котором было принято решение об исключении члена Товарищества;

2) обстоятельства, послужившие основанием для прекращения членства в Товариществе;

3) условия, при выполнении которых исключенный из числа членов Товарищества гражданин может быть принят в Товарищество вновь после устранения нарушения, послужившего основанием для принудительного прекращения его членства в Товариществе.

3.16. В связи с прекращением у члена Товарищества прав на садовый земельный участок или вследствие смерти члена Товарищества членство в Товариществе прекращается в день наступления соответствующего события. Решение общего собрания членов Товарищества в связи с указанным обстоятельством не принимается.

3.17. Бывший член Товарищества в течение десяти календарных дней со дня прекращения прав на садовый земельный участок обязан уведомить в письменной форме об этом правление Товарищества с предоставлением копий документов, подтверждающих такое прекращение.

3.18. В случае неисполнения требования, указанного в п. 3.17 устава, бывший член Товарищества несет риск отнесения на него расходов Товарищества, связанных с отсутствием у правления Товарищества информации о прекращении его членства в Товариществе.

3.19. Ведение садоводства на земельных участках, расположенных в границах территории Товарищества, без участия в Товариществе, может осуществляться собственниками или в случаях, установленных Федеральным законом о садоводстве, правообладателями садовых земельных участков, не являющимися членами Товарищества.

3.20. Лица, указанные в пункте 3.19 устава, вправе использовать имущество общего пользования Товарищества на равных условиях и в объеме, установленном для членов Товарищества.

3.21. Лица, указанные в пункте 3.19 устава, вправе принимать участие в общем собрании членов Товарищества. По вопросам, указанным в пунктах 4 - 6.1, 21, 22 и 24 части 1 и части 29 статьи 17 Федерального закона, данные лица вправе принимать участие в голосовании при принятии по указанным вопросам решений общим собранием членов Товарищества. По иным вопросам повестки общего собрания членов Товарищества лица, указанные в пункте 3.19 устава, в голосовании при принятии решения общим собранием членов Товарищества участия не принимают.

3.22. Лица, указанные в пункте 3.19 устава, обладают правом обжаловать решения органов Товарищества, влекущие для этих лиц гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА

4.1. Член Товарищества имеет право:

1) в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом и уставом Товарищества, получать от органов Товарищества информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Товарищества;

2) участвовать в управлении делами Товарищества;

3) добровольно прекратить членство в Товариществе;

4) обжаловать решения органов Товарищества, влекущие гражданско-правовые последствия; в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом;

5) подавать в органы Товарищества заявления (обращения, жалобы), в порядке, установленном Федеральным законом и уставом Товарищества;

6) в течение тридцати дней с момента подачи заявления о предоставлении выписки из реестра членов Товарищества в правление Товарищества получать указанные выписки, заверенные печатью Товарищества и подписью председателя Товарищества;

7) избирать и быть избранным в органы управления Товарищества;

8) самостоятельно хозяйствовать на своем земельном участке в соответствии с его разрешенным использованием;

9) осуществлять в соответствии с градостроительными, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными и иными установленными требованиями (нормами, правилами и нормативами) строительство и реконструкцию жилого строения, хозяйственных строений и сооружений на земельном участке;

10) обладать иными правами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Член Товарищества обязан:

1) не нарушать права других членов Товарищества и лиц, осуществляющих ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, без участия в Товариществе;

2) своевременно уплачивать взносы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Товарищества;

3) исполнять решения, принятые председателем Товарищества и правлением Товарищества, в рамках полномочий, установленных Федеральным законом или возложенных на них общим собранием членов Товарищества;

4) использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, не наносить ущерб земле как природному и хозяйственному объекту;

5) соблюдать агротехнические требования, установленные режимы, ограничения, обременения и сервитуты;

6) соблюдать градостроительные, строительные, экологические, санитарно-гигиенические, противопожарные и иные требования (нормы, правила и нормативы);

7) соблюдать иные обязанности, связанные с осуществлением деятельности в границах территории садоводства или огородничества, установленные законодательством Российской Федерации и уставом Товарищества.

5. ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА, ПЛАТЕЖИ ЛИЦ, ВЕДУЩИХ САДОВОДСТВО БЕЗ УЧАСТИЯ В ТОВАРИЩЕСТВЕ, И ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И СОЗДАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. Финансовую основу Товарищества составляют членские и целевые взносы, плата, вносимая лицами, ведущими садоводство без участия в Товариществе, другие поступления, предусмотренные действующим законодательством, уставом Товарищества и решениями Общего собрания членов Товарищества.

5.2. Размер взносов определяется на основании приходно-расходной сметы Товарищества и финансово-экономического обоснования, утвержденных общим собранием членов Товарищества.

5.3. Членские взносы вносятся членами Товарищества на расчетный счет Товарищества.

5.4. Если иное не определено решением Общего собрания членов Товарищества, членский взнос вносится двумя равными частями в следующие сроки: 50 % от общей суммы взноса подлежат оплате не позднее 01 июля текущего года; оставшиеся 50 % от общей суммы взноса подлежат оплате не позднее 01 октября текущего года.

5.5. Размер членского взноса зависит от площади земельного участка, где за единицу измерения принято 100 кв.м. (сотка). При исчислении площади участка значение числа соток округляется до сотых.

- Размер членского взноса рассчитывается по формуле: Рч = ОС / Sз.у.(общ) * S з.у., где
- Рч – размер членского взноса;
- ОС – общая сумма расходов Товарищества, определённая на основании сметы/финансово-экономического обоснования;
- Sз.у.(общ) - суммарная площадь всех садоводческих земельных участков Товарищества (в сотках);
- S з.у. – площадь конкретного садоводческого земельного участка (в сотках).

5.6. Размер членских взносов подлежит утверждению на общем собрании членов Товарищества.

5.7. Утверждённый общим собранием членов Товарищества размер членских взносов действует бессрочно, до утверждения иного размера членских взносов.

5.8. Размер членского взноса может отличаться для отдельных членов Товарищества, если это обусловлено различным объемом использования имущества общего пользования, в зависимости от размера садового или огородного земельного участка и (или) суммарного размера площади объектов недвижимого имущества, расположенных на таком земельном участке, или размера доли в праве общей долевой собственности на такой земельный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества. Решение о принятии для отдельных членов Товарищества индивидуального размера членского взноса относится к компетенции общего собрания членов Товарищества.

5.9. Решением Общего собрания членов Товарищества могут быть предусмотрены льготы по уплате членского и/или целевого взносов для отдельных категорий членов Товарищества в зависимости от их имущественного положения, а также в зависимости от личного участия в делах Товарищества. Условия предоставления и финансово-экономическое обоснование льгот вносятся на рассмотрение Общего собрания членов Товарищества. Льгота может быть предоставлена только на основании поданного в Правление Товарищества заявления, подписанного заинтересованным лицом или его уполномоченным представителем, с приложением документов, подтверждающих право на получение льготы.

5.10. Членские взносы могут быть использованы исключительно на расходы, связанные:

1) с содержанием имущества общего пользования Товарищества, в том числе уплатой арендных платежей за данное имущество;

2) с осуществлением расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, заключенных с этими организациями;

3) с осуществлением расчетов с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании договоров, заключенных Товариществом с этими организациями;

4) с благоустройством земельных участков общего назначения;

5) с охраной территории садоводства и обеспечением в границах такой территории пожарной безопасности;

6) с проведением аудиторских проверок Товарищества;

7) с выплатой заработной платы лицам, с которыми Товариществом заключены трудовые договоры;

8) с организацией и проведением общих собраний членов Товарищества, выполнением решений этих собраний;

9) с уплатой налогов и сборов, связанных с деятельностью Товарищества, в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

5.11. Целевыми взносами признаются денежные средства, вносимые членами Товарищества и направляемые на расходы, исключительно связанные:

1) с подготовкой документов, необходимых для образования земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в целях дальнейшего предоставления Товариществу такого земельного участка;

2) с подготовкой документации по планировке территории в отношении территории садоводства или огородничества;

3) с проведением кадастровых работ для целей внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о садовых или огородных земельных участках, земельных участках общего назначения, об иных объектах недвижимости, относящихся к имуществу общего пользования;

4) с созданием или приобретением необходимого для деятельности Товарищества имущества общего пользования;

5) с реализацией мероприятий, предусмотренных решением общего собрания членов Товарищества.

5.12. Целевые взносы вносятся членами Товарищества на расчетный счет Товарищества по решению общего собрания членов Товарищества, определяющему их размер и срок внесения.

5.13. Размер целевого взноса является фиксированным и не зависит от площади садового участка.

5.14. Лица, ведущие садоводство без участия в Товариществе, обязаны вносить плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства, за услуги и работы Товарищества по управлению таким имуществом в порядке, установленном Федеральным законом и уставом для уплаты взносов членами Товарищества.

5.15. Суммарный ежегодный размер платы, предусмотренной пунктом 5.14 настоящего устава, устанавливается в размере, равном суммарному ежегодному размеру целевых и членских взносов члена Товарищества, рассчитанных в соответствии с Федеральным законом и уставом Товарищества. В случае невнесения платы, предусмотренной настоящим пунктом, данная плата взыскивается Товариществом в судебном порядке.

5.16. Плата, предусмотренная пунктом 5.14 устава, вносится на расчетный счет Товарищества в следующие сроки:

- в размере установленного членского взноса – не позднее срока, определённого для внесения членского взноса членами Товарищества на текущий год;
- в размере целевого взноса - не позднее срока, определённого для внесения целевого взноса членами Товарищества на текущий год.

5.17. Каждый член Товарищества, а также лицо, ведущее садоводство без участия в Товариществе, вносят установленные членский и целевой взнос или, соответственно, плату за пользование и содержание имущества общего пользования, в размере, кратном количеству принадлежащих им земельных участков, расположенных в границах территории ведения садоводства.

5.18. В случае неуплаты (или неполной уплаты) членом Товарищества членского и/или целевого взноса в установленный срок, ему начисляются пени за весь период просрочки платежа в размере 0,1 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Размер пени может быть изменён решением Общего собрания членов Товарищества.

5.19. Уплата пени не освобождает члена Товарищества от уплаты членского/целевого взноса.

5.20. В случае невнесения (или внесения не в полном объеме) лицом, ведущим садоводство без участия в Товариществе, платы, предусмотренной пунктом 5.14 настоящего устава в установленный срок, ему начисляются пени за весь период просрочки платежа по правилам, установленным действующим законодательством.

5.21. Уплата пени не освобождает лицо, ведущее садоводство без участия в Товариществе, от внесения платы, предусмотренной пунктом 5.14 настоящего устава.

5.22. Имущество общего пользования приобретается и/или создается на основании решения Общего собрания Товарищества. Решение о приобретении (создании) имущества общего пользования должно содержать указание на источник финансирования, а

также существенные или предельные условия планируемых сделок, опосредующих такие приобретение или создание.

5.23. Правовой режим имущества общего пользования определяется федеральным законом, а в случаях, предусмотренных законом – решением Общего собрания Товарищества.

5.24. По решению Общего собрания членов Товарищества имущество общего пользования может предоставляться во временное возмездное владение и пользование третьим лицам (включая членов Товарищества и лиц, ведущих садоводство без участия в Товариществе). Денежные средства, поступившие от передачи имущества в пользование, используются для финансирования мероприятий, предусмотренных приходно-расходной сметой Товарищества. Предоставление имущества общего пользования во владение третьим лицам допускается при условии, что такое владение не будет нарушать права и законные интересы членов Товарищества и лиц, ведущих садоводство без участия в Товариществе.

5.25. Товарищество вправе привлекать возвратные денежные средства от третьих лиц (заём, кредит), а также средства государственной поддержки публично-правовых образований для финансирования мероприятий по содержанию, созданию, реконструкции имущества общего пользования Товарищества. Решение о привлечении возвратных денежных средств относится к исключительной компетенции общего собрания членов Товарищества

6. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА

6.1. Не позднее одного месяца со дня государственной регистрации Товарищества председателем Товарищества создается реестр членов Товарищества и осуществляется его ведение.

6.2. Обработка персональных данных, необходимых для ведения реестра членов Товарищества, осуществляется в соответствии с Федеральным законом и законодательством о персональных данных.

6.3. Реестр членов Товарищества ведется в письменной форме в виде сброшюрованного журнала либо в электронной форме. Реестр, составленный в письменной форме, должен быть прошит, пронумерован, удостоверен подписью Председателя Товарищества и скреплен печатью Товарищества.

6.4. Реестр членов Товарищества должен содержать следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) члена Товарищества;
2) адрес места жительства члена Товарищества;
3) почтовый адрес, по которому членом Товарищества могут быть получены почтовые сообщения, за исключением случаев, если такие сообщения могут быть получены по адресу места жительства;
4) адрес электронной почты, по которому членом Товарищества могут быть получены электронные сообщения (при наличии);
5) номер телефона для связи с членом Товарищества, по которому в том числе может быть направлено сообщение, включая короткое текстовое сообщение;
6) кадастровый (условный) номер земельного участка, правообладателем которого является член Товарищества, а также номер земельного участка в соответствии с планом организации и застройки Товарищества.

6.5. Член Товарищества обязан предоставлять достоверные сведения, необходимые для ведения реестра членов Товарищества, и своевременно информировать председателя Товарищества или иного уполномоченного члена правления Товарищества об их изменении.

6.6. В случае неисполнения требования, установленного пунктом 6.5 устава, член Товарищества несет риск отнесения на него расходов Товарищества, связанных с отсутствием в реестре членов Товарищества актуальной информации.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВОМ И РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

7.1. Органами управления Товарищества являются общее собрание его членов, правление Товарищества, председатель правления Товарищества.

7.2. Общее собрание членов Товарищества является высшим органом управления Товарищества.

7.3. В порядке и для целей, которые предусмотрены настоящим уставом, должна быть образована ревизионная комиссия.

7.4. Председатель правления Товарищества, члены правления Товарищества, ревизионная комиссия (ревизор) избираются на общем собрании членов Товарищества из числа членов Товарищества тайным или открытым голосованием на срок не более 5 (пяти) лет. Одно и то же лицо может переизбираться неограниченное количество раз на должности в органах Товарищества.

7.5. Решения органов Товарищества, принятые в пределах компетенции таких органов, являются обязательными для исполнения всеми членами Товарищества.

7.6. Председатель Товарищества и члены правления Товарищества при осуществлении своих прав и исполнении установленных обязанностей должны действовать в интересах Товарищества, осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности добросовестно и разумно.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА

8.1. К исключительной компетенции общего собрания членов Товарищества относятся следующие вопросы:

1) изменение устава Товарищества;

2) избрание органов Товарищества (председателя Товарищества, членов правления Товарищества), ревизионной комиссии (ревизора), досрочное прекращение их полномочий;

3) определение условий, на которых осуществляется оплата труда председателя Товарищества, членов правления Товарищества, членов ревизионной комиссии (ревизора), а также иных лиц, с которыми Товариществом заключены трудовые договоры;

4) принятие решения о приобретении Товариществом земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, о совершении необходимых действий для приобретения указанных земельных участков;

5) принятие решения о создании (строительстве, реконструкции) или приобретении имущества общего пользования, в том числе земельных участков общего назначения, и о порядке его использования;

5.1) принятие решения о передаче земельных участков и (или) находящихся на них объектов недвижимости, относящихся к имуществу общего пользования, гражданам или организациям в аренду либо в безвозмездное пользование или об установлении сервитута в отношении такого имущества, а также определение условий использования такого имущества для целей, предусмотренных Федеральным законом;

6) принятие решения о передаче недвижимого имущества общего пользования в общую долевую собственность собственников земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, в собственность организаций, осуществляющих газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, либо в государственную собственность субъекта Российской Федерации или в собственность муниципального образования, в границах которых расположена территория садоводства или огородничества;

6.1) принятие решения об обращении с заявлением о государственной регистрации прав на объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и являющиеся имуществом общего пользования, и (или) заявлением о государственном кадастровом учете таких объектов недвижимости;

7) исключение граждан из числа членов Товарищества, определение порядка рассмотрения заявлений граждан о приеме в члены Товарищества;

8) принятие решения об открытии или о закрытии банковских счетов Товарищества;

9) принятие решения о подготовке проекта межевания территории и (или) проекта планировки территории применительно к территории садоводства или огородничества либо о подготовке изменений в такую документацию, об одобрении таких проектов или изменений в них;

10) распределение образованных на основании утвержденного проекта межевания территории садовых или огородных земельных участков между членами Товарищества с указанием условных номеров земельных участков для их последующего предоставления в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

11) утверждение отчетов ревизионной комиссии (ревизора);

12) утверждение положения об оплате труда работников и членов органов Товарищества, членов ревизионной комиссии (ревизора), заключивших трудовые договоры с Товариществом;

13) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) Товариществ, вступлении в них или выходе из них;

14) заключение договора с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором Товарищества;

15) утверждение порядка ведения общего собрания членов Товарищества, деятельности председателя и правления Товарищества, деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;

16) рассмотрение жалоб членов Товарищества на решения и действия (бездействие) членов правления, председателя, членов ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;

17) утверждение приходно-расходной сметы Товарищества и принятие решения о ее исполнении;

18) утверждение отчетов правления Товарищества, отчетов председателя Товарищества;

19) определение порядка рассмотрения органами Товарищества заявлений (обращений, жалоб) членов Товарищества;

20) принятие решения об избрании председательствующего на общем собрании членов Товарищества;

21) определение размера и срока внесения взносов, порядка расходования целевых взносов, а также размера и срока внесения платы, предусмотренной пунктом 5.14 настоящего устава;

22) утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов, финансово-экономического обоснования размера платы, предусмотренной пунктом 5.14 настоящего устава;

23) принятие решений о реорганизации и ликвидации Товарищества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса;

24) принятие решения о выполнении в границах территории садоводства или огородничества комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет внебюджетных средств, о лице, уполномоченном без доверенности действовать от имени членов Товарищества и (или) лиц, указанных в пункте 3.19 настоящего устава, при заключении договора подряда на выполнение таких работ и в иных предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" случаях в целях организации выполнения таких работ в качестве их заказчика, в том числе представлять интересы членов Товарищества и (или) лиц, указанных в пункте 3.19 настоящего устава, в составе согласительной комиссии, созданной в соответствии со статьей 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности";

25) принятие решения о возможности применения электронных или иных технических средств при принятии решений общим собранием членов Товарищества и включении в устав Товарищества перечня вопросов, указанных в части 2 статьи 8 Федерального закона;

26) принятие решения об использовании земельного участка общего назначения для реализации гражданами, являющимися правообладателями садовых или огородных земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, выращенной на таких земельных участках сельскохозяйственной продукции при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

8.2. Общее собрание членов Товарищества вправе принимать решения по иным вопросам деятельности Товарищества, не предусмотренным пунктом 8.1 настоящего устава.

8.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 6, 10, 17, 21 - 26 пункта 8.1 устава, решения общего собрания членов Товарищества принимаются квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа участвующих в общем собрании членов Товарищества.

8.4. По вопросам, указанным в подпунктах 4 - 6.1, 21, 22, 24 и 26 пункта 8.1 устава, решения общего собрания членов Товарищества принимаются с учетом результатов

голосования лиц, указанных в пункте 3.19 устава, проголосовавших по указанным вопросам в порядке, установленном Федеральным законом и уставом Товарищества.

8.5. По иным вопросам, указанным в пунктах 8.1 и 8.2 устава, решения общего собрания членов Товарищества принимаются большинством голосов от общего числа участвующих в общем собрании членов Товарищества.

8.6. Каждый член Товарищества, независимо от количества принадлежащих ему земельных участков, обладает одним голосом при проведении общего собрания членов Товарищества.

8.7. Общее собрание членов Товарищества может быть очередным или внеочередным.

8.8. Очередное общее собрание членов Товарищества созывается правлением Товарищества по мере необходимости, но не реже чем один раз в год.

8.9. Внеочередное общее собрание членов Товарищества проводится по требованию:

1) правления Товарищества;
2) ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;
3) членов Товарищества в количестве более чем одна пятая членов Товарищества;
4) органа местного самоуправления по месту нахождения территории садоводства.

8.10. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 4 пункта 8.9 устава, требование о проведении внеочередного общего собрания членов Товарищества вручается лично председателю Товарищества либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении председателю Товарищества или в правление Товарищества по месту нахождения Товарищества.

Требование о проведении внеочередного общего собрания членов Товарищества должно содержать перечень вопросов, подлежащих включению в повестку внеочередного общего собрания членов Товарищества, а также может содержать предлагаемые решения по каждому из них.

8.11. Правление Товарищества не позднее тридцати дней со дня получения требования, указанного в пункте 8.10 устава, обязано обеспечить проведение внеочередного общего собрания членов Товарищества.

8.12. В случае нарушения правлением Товарищества срока и порядка проведения внеочередного общего собрания членов Товарищества, установленного пунктом 8.11 устава, ревизионная комиссия (ревизор), члены Товарищества, орган местного самоуправления, требующие проведения внеочередного общего собрания членов Товарищества, вправе самостоятельно обеспечить проведение внеочередного общего собрания членов Товарищества при условии соблюдения положений пунктов 8.13 – 8.18 устава.

8.13. Уведомление о проведении общего собрания членов Товарищества не менее чем за две недели до дня его проведения:

1) направляется по адресам, указанным в реестре членов Товарищества (при наличии электронного адреса уведомление направляется только в форме электронного сообщения);
2) размещается на сайте Товарищества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при его наличии);
3) размещается на информационном щите, расположенном в границах территории садоводства или огородничества.

8.14. Сообщение о проведении общего собрания членов Товарищества может быть также размещено в средствах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации.

8.15. В уведомлении о проведении общего собрания членов Товарищества должны быть указаны перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на общем собрании членов Товарищества, дата, время и место проведения общего собрания членов Товарищества, а также способ ознакомления с проектами документов и иными материалами, планируемыми к рассмотрению на общем собрании членов Товарищества. Включение в указанный перечень дополнительных вопросов непосредственно при проведении такого собрания не допускается.

8.16. В случае включения в повестку общего собрания членов Товарищества вопросов, указанных в подпунктах 4 - 6.1, 21, 22, 24 и 26 пункта 8.1 устава, лица, указанные в пункте 3.19 устава, уведомляются о проведении общего собрания членов Товарищества в порядке, установленном для уведомления членов Товарищества.

8.17. Правление Товарищества обязано обеспечить возможность ознакомления с проектами документов и иными материалами, планируемыми к рассмотрению на общем

собрании членов Товарищества, не менее чем за семь дней до даты проведения общего собрания членов Товарищества, в том числе с проектом приходно-расходной сметы, в случае, если повестка общего собрания членов Товарищества предусматривает вопрос об утверждении приходно-расходной сметы Товарищества. В случае нарушения срока, предусмотренного настоящей частью, рассмотрение указанных проектов документов и иных материалов на общем собрании членов Товарищества не допускается.

8.18. Для членов Товарищества, а также для всех не являющихся его членами правообладателей земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, должен быть обеспечен свободный доступ к месту проведения общего собрания членов Товарищества.

8.19. Общее собрание членов Товарищества правомочно, если на указанном собрании присутствует более чем пятьдесят процентов членов Товарищества или их представителей.

8.20. Председательствующим на общем собрании членов Товарищества является председатель Товарищества, если иное решение не принято этим собранием.

8.21. Решение общего собрания членов Товарищества может быть принято путем очно-заочного голосования или заочного голосования по вопросам, определенным уставом Товарищества. При этом решение общего собрания членов Товарищества считается принятым, если в соответствующем голосовании по данному решению приняли участие более чем пятьдесят процентов членов Товарищества или их представителей.

8.22. Форму голосования (очная, очно-заочная, заочная) определяет правление Товарищества, а, в случаях проведения общего собрания членов Товарищества ревизионной комиссией (ревизором), членами Товарищества, в количестве более чем одна пятая членов Товарищества или органом местного самоуправления, – указанные лица.

8.23. Очное голосование, очно-заочное голосование или заочное голосование может быть проведено с применением электронных или иных технических средств.

8.24. Заочное голосование также может быть проведено с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.25. По вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 4 - 6.1, 10, 17, 21 - 24 и 26 пункта 8.1 устава, проведение заочного голосования не допускается, если иное не установлено Федеральным законом. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части решения общего собрания членов Товарищества могут быть приняты путем проведения заочного голосования по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания членов садоводческого Товарищества, предусмотренным пунктом 8.1 устава, независимо от наличия в уставе Товарищества порядка заочного голосования.

8.26. Общее собрание членов Товарищества, проводимое в форме очно-заочного голосования, вправе принимать решения по любым вопросам, отнесенным законом и/или настоящим уставом к компетенции общего собрания.

8.27. Общее собрание членов Товарищества, проводимое в форме заочного голосования, вправе принимать решения по любым вопросам, отнесенным законом и/или настоящим уставом к компетенции общего собрания, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 - 6.1, 10, 17, 21 - 24 и 26 пункта 8.1 настоящего устава, если иное не установлено Федеральным законом.

8.28. Решения общего собрания членов Товарищества оформляются протоколом с указанием результатов голосования и приложением к нему списка с подписью каждого члена Товарищества либо каждого представителя члена Товарищества, принявших участие в общем собрании членов Товарищества. Протокол общего собрания членов Товарищества подписывается секретарем собрания и председательствующим на общем собрании членов Товарищества. В случае принятия общим собранием членов Товарищества решения путем очно-заочного голосования к такому решению также прилагаются решения в письменной форме лиц, принявших участие в заочной части голосования. В случае участия в общем собрании членов Товарищества лиц, указанных в пункте 3.19 устава, результаты голосования таких лиц по вопросам повестки общего собрания членов Товарищества оформляются по правилам, предусмотренным для оформления результатов голосования членов Товарищества.

8.29. Решения общего собрания членов Товарищества являются обязательными для исполнения органами Товарищества, членами Товарищества, а также лицами, указанными

в пункте 3.19 устава (в случае, если такие решения принимаются по вопросам, указанным в подпунктах 4 - 6.1, 21, 22, 24 и 26 пункта 8.1 устава).

8.30. Информация о принятых решениях общего собрания членов Товарищества доводится до сведения членов Товарищества, а также лиц, указанных пункте 3.19 устава, не позднее чем через десять дней после принятия таких решений путем размещения соответствующего сообщения об этом:

1) на сайте Товарищества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при его наличии);

2) на информационном щите, расположенном в границах территории садоводства или огородничества.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. Общее собрание в форме очно-заочного голосования проводится по правилам, установленным разделом 8 устава, с особенностями, предусмотренными настоящим разделом устава.

9.2. Уведомление членов Товарищества и лиц, указанных в п. 3.19 устава, о проведении общего собрания в форме очно-заочного голосования осуществляется в порядке и форме, установленными пунктами 8.13 – 8.16 устава.

9.3. Помимо сведений, указанных в пункте 8.15 устава, в уведомлении о проведении общего собрания в форме очно-заочного голосования указываются сроки и порядок получения бюллетеней голосования для участия в заочной части общего собрания, а также порядок и сроки их сдачи для подведения итогов голосования.

9.4. Члены счётной комиссии для подведения итогов общего собрания, проводимого в форме очно-заочного голосования, назначаются правлением Товарищества или лицами, указанными в пункте 8.9 устава (если общее собрания проводится указанными лицами), при принятии решения о проведении общего собрания в форме очно-заочного голосования.

9.5. Общее собрание членов товарищества в очно-заочной форме голосования проводится в два этапа (части): 1) этап (часть) заочного голосования; 2) этап (часть) очного голосования.

9.5.1. **Этап заочного голосования** не предполагает очного обсуждения вопросов повестки общего собрания и осуществляется путем подачи (направления) бюллетеней, содержащих решения голосующего по вопросам повестки дня общего собрания членов Товарищества, в установленные сроки и адрес. Срок проведения заочной части голосования (период времени между датой начала и датой окончания приема бюллетеней) не может составлять более 2 (двух) месяцев.

При проведении заочного этапа голосования председательствующий и секретарь заочной части голосования не избираются.

9.5.2. **Этап очного голосования** начинается с регистрации лиц, явившихся для участия в очной части голосования и предполагает очное обсуждение вопросов повестки общего собрания. Этап очного голосования общего собрания открывает Председатель Товарищества. При проведении внеочередного общего собрания по требованию лиц, указанных в пункте 8.9 устава, этап очного голосования общего собрания открывает представитель лиц, требующих проведения внеочередного общего собрания. После открытия очной части собрания простым большинством голосов избирается председательствующий и секретарь очной части общего собрания, а также члены счётной комиссии очной части собрания, после чего начинается обсуждение вопросов повестки дня общего собрания. При проведении очной части собрания ведётся Протокол очной части голосования общего собрания, который подписывается секретарём и председательствующим очной части голосования.

9.6. При проведении открытого голосования бюллетень для участия в заочной части голосования должен содержать: сведения о голосовавшем лице в объеме, позволяющем идентифицировать это лицо; решение голосовавшего лица по вопросу (вопросам) повестки дня общего собрания; личную подпись голосовавшего и дату заполнения бюллетеня.

9.7. При проведении открытого голосования бюллетень, не позволяющий установить личность голосовавшего лица, либо не содержащий сведений о решении голосовавшего лица по всем вопросам повестки дня общего собрания, признаётся недействительным и не учитывается при определении наличия или отсутствия кворума для признания собрания

правомочным, а также при подведении итогов голосования. Мотивированное решение о признании бюллетеня недействительным принимается счетной комиссией.

9.8. Наличие или отсутствие кворума общего собрания, проводимого в форме очно-заочного голосования, а также результаты очно-заочного голосования при принятии решений общим собранием членов Товарищества определяются совокупностью:

1) результатов голосования при очном обсуждении вопросов повестки общего собрания членов Товарищества;

2) результатов голосования членов Товарищества, направивших до проведения очной части общего собрания членов Товарищества свои решения в письменной форме по вопросам повестки общего собрания членов Товарищества в адрес, указанный в Уведомлении о проведении общего собрания.

9.9. Членам Товарищества, направившим в адрес, указанный в уведомлении о проведении общего собрания, до начала очной части общего собрания свои бюллетени, содержащие их решения по вопросам повестки дня, не может быть отказано в личном участии в очной части общего собрания и голосовании по вопросам повестки дня. При этом, ранее направленные ими бюллетени, не учитываются при определении кворума и результатов голосования.

9.10. Решения общего собрания членов Товарищества, проведённого в очно-заочной форме голосования, оформляются протоколом с указанием результатов голосования и приложением к нему: 1) списка лиц, принявших участие в очной части собрания, с подписью каждого участника либо его представителя; 2) протокола очной части голосования; 3) бюллетеней заочного голосования (включая бюллетени, признанные недействительными).

Протокол общего собрания членов Товарищества, проведённого в очно-заочной форме голосования, подписывается председателем Товарищества.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. Общее собрание в форме заочного голосования проводится по правилам, установленным разделом 8 устава, с особенностями, предусмотренными настоящим разделом устава.

10.2. Уведомление членов Товарищества и лиц, указанных в п. 3.19 устава, о проведении общего собрания в форме заочного голосования осуществляется в порядке и форме, установленными пунктами 8.13 – 8.16 устава.

10.3. Помимо сведений, указанных в пункте 8.15 устава, в уведомлении о проведении общего собрания в форме заочного голосования указываются сроки и порядок получения бюллетеней голосования для участия в общем собрании, а также порядок и сроки их сдачи для подведения итогов голосования.

10.4. Члены счётной комиссии для подведения итогов общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, назначаются правлением Товарищества или лицами, указанными в пункте 8.9 устава (если общее собрания проводится указанными лицами), при принятии решения о проведении общего собрания в форме заочного голосования.

10.5. Общее собрание членов Товарищества, проводимое в заочной форме голосования, не предполагает очного обсуждения вопросов повестки дня общего собрания и осуществляется путем подачи (направления) бюллетеней, содержащих решения голосующего по вопросам повестки дня общего собрания членов Товарищества, в установленные сроки и адрес. Срок проведения заочной формы голосования (период времени между датой начала и датой окончания приема бюллетеней) не может составлять более 2 (двух) месяцев.

10.6. При проведении общего собрания в форме заочного голосования, председательствующий и секретарь собрания не избираются.

10.7. При проведении открытого голосования бюллетень для участия в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, должен содержать: сведения о голосовавшем лице в объеме, позволяющем идентифицировать это лицо; решение голосовавшего лица по вопросу (вопросам) повестки дня общего собрания; личную подпись голосовавшего и дату заполнения бюллетеня.

10.8. При проведении открытого голосования бюллетень, не позволяющий установить личность голосовавшего лица, либо не содержащий сведений о решении голосовавшего лица по всем вопросам повестки дня общего собрания, признаётся

недействительным и не учитывается при определении наличия или отсутствия кворума для признания собрания правомочным, а также при подведении итогов голосования. Мотивированное решение о признании бюллетеня недействительным принимается счетной комиссией.

10.9. Наличие или отсутствие кворума общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, определяются совокупностью действительных бюллетеней голосования, направленных в установленный адрес момента окончания приёма бюллетеней.

10.10. Принятие решения общего собрания членов Товарищества путем заочного голосования осуществляется путем подведения итогов голосования лиц, принявших участие в голосовании, направивших свои решения по вопросам повестки общего собрания (бюллетени) в установленный адрес до момента окончания приёма бюллетеней.

10.11. Решения общего собрания членов Товарищества, проведённого в заочной форме голосования, оформляются протоколом с указанием результатов голосования и приложением к нему бюллетеней голосования (включая бюллетени, признанные недействительными).

10.12. Протокол общего собрания членов Товарищества, проведённого в заочной форме голосования, подписывается председателем Товарищества.

11. ПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА

11.1. Правление Товарищества является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Товарищества и подотчетно общему собранию членов Товарищества.

11.2. Председатель Товарищества является членом правления Товарищества и его председателем.

11.3. Количество членов правления Товарищества не может быть менее трех человек и должно составлять не более пяти процентов от общего числа членов Товарищества. В случае, если количество членов Товарищества не превышает шестидесяти человек, количество членов правления Товарищества должно составлять три человека.

11.4. Правление Товарищества избирается общим собранием членов Товарищества открытым или тайным голосованием из числа членов Товарищества на срок от одного года до пяти лет. В случае, если решением общего собрания членов Товарищества, срок полномочий правления Товарищества не установлен, правление считается избранным на 1 (один) год.

11.5. Заседания правления Товарищества созываются председателем Товарищества по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

11.6. Заседание правления Товарищества правомочно, если в нем принимает участие не менее половины его членов.

11.7. Решения правления Товарищества принимаются открытым голосованием простым большинством голосов участвующих в заседании членов правления. При равенстве голосов голос председателя Товарищества является решающим.

11.8. К полномочиям правления Товарищества относятся:

1) выполнение решений общего собрания членов Товарищества;

2) принятие решения о проведении общего собрания членов Товарищества или обеспечение принятия решения общего собрания членов Товарищества в форме очно-заочного или заочного голосования;

3) принятие решения о проведении внеочередного общего собрания членов Товарищества или о необходимости проведения внеочередного общего собрания членов Товарищества в форме очно-заочного или заочного голосования;

4) руководство текущей деятельностью Товарищества;

5) принятие решений о заключении договоров с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение, благоустройство и охрану территории садоводства или огородничества, обеспечение пожарной безопасности и иную деятельность, направленную на достижение целей Товарищества;

6) принятие решений о заключении договоров с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами;

7) обеспечение исполнения обязательств по договорам, заключенным Товариществом;

8) обеспечение создания и использования имущества общего пользования Товарищества, а также создание необходимых условий для совместного владения, пользования и распоряжения гражданами таким имуществом;

9) составление приходно-расходных смет и отчетов правления Товарищества и представление их на утверждение общему собранию членов Товарищества;

10) ведение учета и отчетности Товарищества, подготовка годового отчета и представление его на утверждение общему собранию членов Товарищества;

11) обеспечение ведения делопроизводства в Товариществе и содержание архива в Товариществе;

12) контроль за своевременным внесением взносов, предусмотренных Федеральным законом и уставом Товарищества, обращение в суд за взысканием задолженности по уплате взносов или платы, предусмотренной пунктом 5.14 устава, в судебном порядке;

13) рассмотрение заявлений членов Товарищества;

14) разработка и представление на утверждение общего собрания членов Товарищества порядка ведения общего собрания членов Товарищества и иных внутренних распорядков Товарищества, положений об оплате труда работников и членов органов Товарищества, заключивших трудовые договоры с Товариществом;

15) подготовка финансово-экономического обоснования размера взносов, вносимых членами Товарищества, и размера платы, предусмотренной пунктом 5.14 устава;

16) прием граждан в члены Товарищества.

11.9. Правление Товарищества имеет право принимать решения, необходимые для достижения целей деятельности Товарищества, за исключением решений, отнесенных Федеральным законом и уставом Товарищества к полномочиям иных органов Товарищества.

11.10. Приходно-расходная смета Товарищества, составляемая правлением Товарищества, должна содержать указание на размер предполагаемых доходов и расходов Товарищества, перечень предполагаемых мероприятий и ответственных за их обеспечение должностных лиц Товарищества.

11.11. Приходно-расходная смета может составляться на календарный год или на иной срок, во время которого предполагается осуществление мероприятий, требующих расходов Товарищества.

12. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОВАРИЩЕСТВА

12.1. Председатель Товарищества является единоличным исполнительным органом Товарищества.

12.2. Председатель Товарищества избирается общим собранием членов Товарищества открытым или тайным голосованием из числа членов Товарищества на срок от одного года до пяти лет. В случае, если решением общего собрания членов Товарищества, срок полномочий председателя Товарищества не установлен, председатель Товарищества считается избранным на 1 (один) год.

12.3. Председатель Товарищества действует без доверенности от имени Товарищества, в том числе:

1) председательствует на заседаниях правления Товарищества;

2) имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые в соответствии с уставом Товарищества не подлежат обязательному одобрению правлением Товарищества или общим собранием членов Товарищества;

3) подписывает документы Товарищества, в том числе одобренные решением общего собрания членов Товарищества, а также подписывает протоколы заседания правления Товарищества;

4) заключает сделки, открывает и закрывает банковские счета, совершает иные операции по банковским счетам, в том числе на основании решений общего собрания членов Товарищества и правления Товарищества, в случаях, если принятие решений о совершении таких действий относится к исключительной компетенции общего собрания членов Товарищества или правления Товарищества;

5) принимает на работу в Товарищество работников по трудовым договорам, осуществляет права и исполняет обязанности Товарищества как работодателя по этим договорам;

6) выдает доверенности без права передоверия;

7) осуществляет представительство от имени Товарищества в органах государственной власти, органах местного самоуправления, а также в отношениях с иными лицами;

8) рассматривает заявления членов Товарищества.

12.4. Отчет председателя Товарищества об открытии и (или) о закрытии банковского счета (банковских счетов) Товарищества, содержащий в том числе информацию об условиях договора банковского счета (банковских счетов), включается в повестку ближайшего после открытия и (или) закрытия такого счета (таких счетов) общего собрания членов Товарищества.

12.5. Председатель Товарищества в соответствии с уставом Товарищества исполняет другие необходимые для обеспечения деятельности Товарищества обязанности, за исключением обязанностей, которые предусмотрены Федеральным законом и исполнение которых является полномочием иных органов Товарищества.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ТОВАРИЩЕСТВА

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, в том числе за деятельностью его председателя и правления Товарищества, осуществляет ревизионная комиссия (ревизор).

13.2. Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех членов Товарищества. В состав ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть избраны председатель Товарищества и члены его правления, а также их супруги и их родители (усыновители), родители (усыновители), бабушки, дедушки, дети (усыновленные), внуки, братья и сестры (их супруги).

13.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Товарищества избирается общим собранием членов Товарищества открытым или тайным голосованием из числа членов Товарищества на срок от одного года до пяти лет. В случае, если решением общего собрания членов Товарищества, срок полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества не установлен, ревизионная комиссия (ревизор) Товарищества считается избранным на 1 (один) год.

13.4. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от органов управления Товарищества.

13.5. Ревизионная комиссия (ревизор) подотчетна общему собранию членов Товарищества.

13.6. Ревизионная комиссия (ревизор) Товарищества обязана:

1) проверять выполнение правлением Товарищества и его председателем решений общих собраний членов Товарищества, законность сделок, совершенных органами Товарищества, состав и состояние имущества общего пользования;

2) осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества не реже чем один раз в год либо в иной срок, если такой срок установлен решением общего собрания членов Товарищества;

3) отчитываться об итогах ревизии перед общим собранием членов Товарищества с представлением предложений об устранении выявленных нарушений;

4) сообщать общему собранию членов Товарищества обо всех выявленных нарушениях в деятельности органов Товарищества;

5) осуществлять проверку своевременного рассмотрения правлением Товарищества или его председателем заявлений членов Товарищества.

13.7. Органы Товарищества обязаны по запросу ревизионной комиссии (ревизора) предоставлять копии документов Товарищества, заверенные в порядке, установленном разделом 14 настоящего устава.

13.8. Выбранные члены ревизионной комиссии, не вправе участвовать в работе ревизионной комиссии через своих представителей.

13.9. По решению общего собрания ревизионной комиссии (ревизору) может быть установлено вознаграждение по результатам проведенной работы.

14. ВЕДЕНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ТОВАРИЩЕТСВЕ

14.1. Ответственным лицом за ведение делопроизводства в Товариществе является его председатель. Выписки из документов Товарищества и копии документов

Товарищества должны быть заверены печатью Товарищества и подписью председателя Товарищества.

14.2. Протоколы общих собраний членов Товарищества подписывает председательствующий на общем собрании членов Товарищества. Протоколы общих собраний членов Товарищества, проводимых в форме заочного голосования, подписывает председатель Товарищества.

14.3. Протоколы заседаний правления Товарищества подписывает председатель Товарищества.

14.4. Документы, составленные ревизионной комиссией (ревизором), подписываются членами ревизионной комиссии (ревизором) Товарищества.

14.5. Протоколы, указанные в пунктах 14.2 и 14.3 настоящего устава, заверяются печатью Товарищества.

14.6. Протоколы, указанные в пунктах 14.2 и 14.3 настоящего устава, а также иные документы Товарищества хранятся в его делах не менее сорока девяти лет.

14.7. Заверенные копии протоколов, указанных в пунктах 14.2 и 14.3 настоящего устава, или заверенные выписки из данных протоколов предоставляются членам Товарищества по их требованию или по требованию лиц, указанных в пункте 3.19 настоящего устава (если в данных протоколах содержится указание на решения, принятые общим собранием членов Товарищества по вопросам, предусмотренным подпунктами 4 - 6, 21 и 22 статьи пункта 8.1 настоящего устава), а также органам государственной власти или органам местного самоуправления в случае, если сведения, содержащиеся в таких протоколах, могут быть запрошены данными органами в соответствии с их полномочиями, предусмотренными федеральным законом.

15. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

15.1. Членам Товарищества и лицам, ведущим садоводство без участия в Товариществе, по их письменному требованию, направленному в адрес правления Товарищества, должны предоставляться для ознакомления заверенные подписью председателя и печатью Товарищества:

1) устав Товарищества;

2) бухгалтерская (финансовая) отчетность Товарищества, приходно-расходные сметы Товарищества, отчеты об исполнении таких смет, аудиторские заключения (в случае проведения аудиторских проверок);

3) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;

4) документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, отражаемое на его балансе;

5) протокол собрания об учреждении Товарищества, протоколы Общих собраний членов Товарищества, заседаний Правления Товарищества и ревизионной комиссии Товарищества;

6) финансово-экономическое обоснование размера взносов.

15.2. Ознакомление с документами, указанными в пункте 15.1 устава (далее по тексту настоящего раздела – «Документы»), может осуществляться следующими способами:

1) предоставлением заявителю оригиналов или надлежаще заверенных копий Документов для их чтения и фотографирования в помещении правления Товарищества;

2) передачей заявителю надлежаще заверенных копий Документов на бумажном носителе или их направлением в почтовый адрес заявителя;

3) направлением электронных образов Документов заявителю посредством электронной почты.

15.3. Способ ознакомления с Документами определяется заявителем.

15.4. Требование об ознакомлении с документами должно содержать следующую информацию:

1) фамилию, имя и отчество (при наличии) заявителя;

2) адрес или кадастровый номер, принадлежащего заявителю земельного участка, находящегося в границах территории Товарищества;

3) номер телефона заявителя;

4) перечень документов, с которыми заявитель имеет намерение ознакомиться;

5) желаемый, из поименованных в пункте 15.2 настоящего устава, способ ознакомления с документами;

6) желаемый способ получения копий документов, если заявителем указан способ ознакомления с документами в виде направления/передачи ему копий запрашиваемых документов;

7) почтовый адрес для получения корреспонденции (в случае запроса копий документов на бумажном носителе) или электронный адрес (в случае запроса копий документов в электронном виде), если заявителем указан способ ознакомления с документами в виде направления/передачи ему копий запрашиваемых документов.

15.5. В случае, если требование о предоставлении для ознакомления документов Товарищества, не содержит данных, позволяющих идентифицировать заявителя и/или его контактных данных, такое требование удовлетворению не подлежит.

15.6. Документы могут быть размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Товарищества (при наличии), в виде их электронных образов способом, обеспечивающим беспрепятственный доступ к ним любого заинтересованного лица.

15.7. Документы, размещенные с соблюдением требований, установленных пунктом 15.6 настоящего устава, считаются предоставленными для ознакомления всем заинтересованным лицам, за исключением случаев, когда заинтересованное лицо докажет невозможность осуществления доступа к ним на официальном сайте Товарищества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15.8. Председатель Товарищества в течение трёх дней с момента получения требования об ознакомлении с Документами, передаёт данное требование правлению Товарищества для его исполнения. Председатель Товарищества также вправе самостоятельно организовать исполнение полученного требования, не передавая его на исполнение правлению Товарищества.

15.9. Предоставление Документов заявителю способами, указанными в подпунктах 1 и 3 пункта 15.2 настоящего устава, осуществляется бесплатно.

15.10. Предоставление Документов на бумажном носителе предоставляется за плату. Размер платы за предоставление копий документов составляет 7 (семь) рублей за одну печатную страницу Документа.

15.11. Плата за предоставление Документов на бумажном носителе может быть изменена по решению общего собрания членов Товарищества. Установленный решением общего собрания членов Товарищества размер платы за предоставление Документов действует до принятия решения об утверждении нового размера такой платы.

15.12. В случае поступления в Товарищество требования об ознакомлении с Документами путём предоставления их для чтения и фотографирования, лицо, ответственное за организацию исполнения данного требования, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, обязано связаться с заявителем и согласовать с ним дату время ознакомления с Документами. Согласование даты и времени ознакомления с Документами может осуществляться следующими способами: 1) посредством телефонного разговора или личной встречи; 2) посредством направления коротких сообщений (СМС) по номеру телефона заявителя; 3) посредством направления заявителю сообщений через используемые им мессенджеры WhatSapp или Telegram; 4) посредством направления информации по почтовому адресу заявителя.

15.13. В случае поступления в Товарищество требования об ознакомлении с Документами путём предоставления их для чтения и фотографирования, ознакомление с Документами таким способом обеспечивается в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления требования об ознакомлении в Товарищество, если иной срок ознакомления не согласован с заявителем.

15.14. Об ознакомлении с Документами путём предоставления их для чтения и фотографирования заявитель даёт ответственному лицу Товарищества расписку или делает соответствующую отметку об ознакомлении с Документами на экземпляре своего требования, хранящемся в Товариществе. Расписка (отметка на требовании) об ознакомлении с Документами должна содержать собственноручно написанное заявителем подтверждение в ознакомлении с Документами, дату ознакомления, ФИО заявителя и его роспись.

15.15. В случае поступления в Товарищество требования об ознакомлении с Документами путём их получения на бумажном носителе, лицо, ответственное за

организацию исполнения данного требования, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, обязано произвести подсчет затрат на изготовление копий Документов и сообщить обратившемуся лицу размер таких затрат, а также платежные реквизиты для перечисления соответствующих денежных средств. Информация о размере затрат на изготовление копий запрошенных документов, а также платежные реквизиты для перечисления платы за их изготовление передаётся заявителю одним из следующих способов: 1) посредством отправки коротких сообщений (СМС) по номеру телефона заявителя; 2) посредством направления сообщений Заявителю через используемые им мессенджеры WhatSapp или Telegram; 3) посредством направлении информации по почтовому адресу заявителя; 4) передачей соответствующей информации в письменном виде лично заявителю (в подтверждение полученной таким способом информации заявитель даёт ответственному лицу Товарищества расписку или делает соответствующую отметку о получении такой информации на экземпляре своего требования об ознакомлении с Документами, хранящемся в Товариществе).

15.16. Получив информацию о размере платы за изготовление копий Документов и реквизитах для её перечисления, заявитель производит её оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Товарищества, о чём сообщает правлению Товарищества.

15.17. Заверенные копии Документов передаются/направляются заявителю в срок не позднее 10-ти рабочих дней с даты поступления платы за их изготовление на расчетный счет Товарищества.

15.18. В случае неисполнения заявителем обязанности по внесению платы за изготовление копий Документов по его вине, запрошенные заявителем копии документов ему не выдаются.

15.19. В случае поступления в Товарищество требования об ознакомлении с Документами путём направления электронных образов Документов заявителю посредством электронной почты, лицо, ответственное за организацию исполнения данного требования, обязано создать электронные образы запрашиваемых документов в формате PDF и в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления требования об ознакомлении с Документами в адрес Товарищества, направить их по электронному адресу, указанному заявителем.

15.20. Лицом, ответственным за исполнение требования об ознакомлении с Документами путём направления их электронных образов заявителю, на экземпляре требования, хранящемся в Товариществе, делается соответствующая отметка об исполнении требования, содержащая адрес электронной почты, с которого направлялись электронные образы Документов, дату и время отправки электронного письма, ФИО и подпись ответственного лица.

15.21. Предоставление копий документов, указанных в пункте 15.1 настоящего устава, ревизионной комиссии (ревизору), органу государственной власти субъекта Российской Федерации или органу местного самоуправления муниципального образования по месту нахождения территории садоводства, судам и правоохранительным органам осуществляется бесплатно в соответствии с их запросами в письменной форме.

16. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ, СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

16.1. Образование земельных участков общего назначения осуществляется в соответствии с утвержденным проектом межевания территории. Для образования таких земельных участков подготовка и утверждение проекта планировки не требуются.

16.2. Решение о создании или приобретении имущества общего пользования принимается общим собранием членов Товарищества.

16.3. Размер и срок внесения целевых взносов, направляемых на создание или приобретение имущества общего пользования, определяется решением общего собрания.

16.4. Имущество общего пользования, расположенное в границах территории садоводства, являющееся недвижимым имуществом, приобретаемое или создаваемое Товариществом, принадлежит на праве общей долевой собственности лицам, являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории садоводства, пропорционально площади этих участков.

16.5. Право собственности на недвижимое имущество, входящее в состав имущества общего пользования, возникает с момента государственной регистрации такого

права в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

16.6. Доля в праве общей собственности на имущество общего пользования собственника садового или земельного участка, расположенного в границах территории садоводства, следует судьбе права собственности на такой садовый земельный участок.

16.7. При переходе права собственности на садовый земельный участок, расположенный в границах территории садоводства, доля в праве общей собственности на имущество общего пользования нового собственника такого земельного участка равна доле в праве общей собственности на указанное имущество общего пользования предыдущего собственника такого земельного участка.

16.8. Собственник садового земельного участка, расположенного в границах территории садоводства, не вправе:

1) осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на имущество общего пользования;

2) отчуждать свою долю в праве общей собственности на имущество общего пользования, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права собственности на указанный участок.

16.9. Условия договора, в соответствии с которыми переход права собственности на садовый земельный участок не сопровождается переходом доли в праве общей собственности на имущество общего пользования, являются ничтожными (в случае, если собственнику садового участка принадлежит такая доля).

16.10. Имущество общего пользования (автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие объекты) может быть передано безвозмездно в государственную собственность субъекта Российской Федерации или муниципального образования, на территориях которых расположена территория садоводства, в случае одновременного соблюдения следующих условий:

1) решение о передаче указанного имущества принято общим собранием членов Товарищества;

2) в соответствии с федеральным законом указанное имущество может находиться в государственной или муниципальной собственности;

3) в случае, если указанное имущество на праве общей долевой собственности принадлежит лицам, являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории садоводства, получено согласие таких лиц на осуществление указанной передачи.

16.11. Имущество общего пользования, расположенное в границах территории садоводства, может быть передано в собственность организаций, осуществляющих газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, в случае одновременного соблюдения следующих условий:

1) решение о передаче указанного имущества принято общим собранием членов Товарищества;

2) в случае, если указанное имущество принадлежит на праве общей долевой собственности лицам, являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, получено согласие таких лиц на осуществление данной передачи;

3) передача указанного имущества осуществляется при условии его дальнейшего использования для нужд товарищества и правообладателей садовых и огородных земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества.

16.12. Имущество общего пользования, расположенное в границах территории садоводства или огородничества, может также принадлежать Товариществу на праве собственности и ином праве, предусмотренном гражданским законодательством.

16.13. Правообладатели земельных участков, расположенных в границах территории садоводства, вправе использовать земельные участки общего назначения в границах такой территории для прохода и проезда к своим земельным участкам свободно. Никто не вправе ограничивать доступ правообладателей земельных участков, расположенных в границах территории садоводства, к таким земельным участкам.

16.14. В соответствии с решением общего собрания членов Товарищества допускается использование земельного участка общего назначения для реализации гражданами, являющимися правообладателями садовых земельных участков, расположенных

в границах территории садоводства, выращенной ими сельскохозяйственной продукции с возможностью возведения для такой реализации некапитальных строений, сооружений или нестационарных торговых объектов при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

16.15. Земельные участки общего назначения используются для газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, накопления и сбора твердых коммунальных отходов, охраны территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд, а также для занятий физической культурой и спортом, отдыха и укрепления здоровья граждан.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

17.1. Товарищество в случае принятия его членами решения об изменении вида деятельности на производство, переработку и сбыт продукции растениеводства или иную деятельность, которая не связана с ведением садоводства и для осуществления которой в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации допускается создание потребительского кооператива, должно быть преобразовано в потребительский кооператив.

17.2. Реорганизация Товарищества осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

17.3. Товарищество по решению общего собрания членов Товарищества вправе изменить свой вид на товарищество собственников жилья без изменения организационно-правовой формы товарищества собственников недвижимости в случае его соответствия нормам жилищного законодательства Российской Федерации, регулирующего создание товарищества собственников жилья, и одновременного удовлетворения следующим условиям:

1) территория садоводства расположена в границах населенного пункта;

2) на всех садовых земельных участках, расположенных в границах территории садоводства, размещены жилые дома.

17.4. Изменение вида садоводческого некоммерческого товарищества на товарищество собственников жилья не является его реорганизацией.

18. ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

18.1. Ликвидация Товарищества осуществляется по решению общего собрания членов Товарищества, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

18.2. Процедура ликвидации Товарищества осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

18.3. При ликвидации Товарищества имущество общего пользования Товарищества, за исключением недвижимого имущества общего пользования, находящегося в собственности Товарищества и оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, передается собственникам садовых земельных участков, расположенных в границах территории садоводства, пропорционально их площади вне зависимости от того, являлись ли данные лица членами Товарищества.

18.4. На недвижимое имущество общего пользования, находящееся в границах территории садоводства, не может быть обращено взыскание. При ликвидации Товарищества такое имущество, находящееся в собственности Товарищества, безвозмездно передается в общую долевую собственность собственников садовых земельных участков, расположенных в границах территории садоводства, пропорционально их площади вне зависимости от того, являлись ли данные лица членами Товарищества.

18.5. В случае несоблюдения требования к количеству членов Товарищества, установленного частью 2 статьи 16 Федерального закона, Товарищество может быть ликвидировано по решению суда по иску органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по месту нахождения территории садоводства, собственника земельного участка либо в случаях, установленных частью 11 статьи 12 Федерального закона, правообладателя садового земельного участка, расположенного в границах территории Товарищества.